

BNS

ചോദ്യം 1 ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയുടെ (BNS) പശ്ചാത്തലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകൾ പരിശോധിക്കുക:

- i) ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിന് (IPC) പകരമായാണ് ബി.എൻ.എസ് ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ വന്നത്.
- ii) ഈ ബില്ലിന് ലോകസഭയിൽ ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത് 2023 ഓഗസ്റ്റ് 11-ന് അമിത് ഷാ ആണ്.
- iii) ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത 2024 ജൂൺ 1 മുതൽ ഇന്ത്യയിൽ ഔദ്യോഗികമായി നിലവിൽ വന്നു.

(A) i, iii എന്നിവ ശരിയാണ്

(B) i, ii എന്നിവ ശരിയാണ്

(C) ii, iii എന്നിവ ശരിയാണ്

(D) മുകളിൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം ശരിയാണ്

ശരിയുത്തരം: (B) i, ii എന്നിവ ശരിയാണ്

വിശദീകരണം: ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത (BNS) ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിന് (IPC) പകരമായി 2024 ജൂലൈ 1-നാണ് നിലവിൽ വന്നത് (പ്രസ്താവന iii തെറ്റാണ്). ഈ നിയമത്തിൽ ആകെ 20 അധ്യായങ്ങളും 358 വകുപ്പുകളുമുണ്ട്.

ചോദ്യം 2 ബി.എൻ.എസ് (BNS) വകുപ്പ് 2-ലെ നിർവചനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച താഴെ പറയുന്ന ജോഡികളിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ശരിയായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്?

- i) Sec 2(3) - കുട്ടി (Child): 18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിയും.
- ii) Sec 2(13) - അഭയം നൽകൽ (Harbour): കുറ്റവാളിക്ക് ഭക്ഷണം, പണം, വസ്ത്രം, ആയുധം, താമസം, വാഹനം എന്നിവ നൽകുന്നത്.
- iii) Sec 2(14) - ക്ഷതി (Injury): ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിന് മാത്രം ഏൽക്കുന്ന ഹാനി.

(A) i, ii എന്നിവ ശരിയാണ്

(B) ii, iii എന്നിവ ശരിയാണ്

(C) i, iii എന്നിവ ശരിയാണ്

(D) മുകളിൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം ശരിയാണ്

ശരിയുത്തരം: (A) i, ii എന്നിവ ശരിയാണ്

വിശദീകരണം: വകുപ്പ് 2(14) പ്രകാരം 'ക്ഷതി' (Injury) എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിനോ, മനസ്സിനോ, സ്വത്തിനോ ഏൽക്കുന്ന ഏതൊരു ഹാനിയെയുമാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അതിനാൽ പ്രസ്താവന iii ഭാഗികമായി തെറ്റാണ്.

ചോദ്യം 3 ബി.എൻ.എസ് ചാപ്റ്റർ 2-ലെ ശിക്ഷകളെയും ഏകാന്ത തടവിനെയും (Sec 11) സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായത് ഏത്?

- i) ബി.എൻ.എസ് വകുപ്പ് 4 പ്രകാരം പുതിയതായി ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഒരു ശിക്ഷാരീതിയാണ് സാമൂഹ്യ സേവനം (Community Service).
- ii) ഒരു വ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന ഏകാന്ത തടവിന്റെ പരമാവധി കാലാവധി ഒരു കാരണവശാലും 3 മാസത്തിൽ കൂടാൻ പാടില്ല.
- iii) ഏകാന്ത തടവ് ഓരോ തവണയും പരമാവധി 14 ദിവസത്തിൽ കൂടാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്.

(A) i, ii എന്നിവ മാത്രം ശരിയാണ്

(B) ii, iii എന്നിവ മാത്രം ശരിയാണ്

(C) i, iii എന്നിവ മാത്രം ശരിയാണ്

(D) പ്രസ്താവനകൾ i, ii, iii എന്നിവയെല്ലാം ശരിയാണ്

ശരിയുത്തരം: (D) പ്രസ്താവനകൾ i, ii, iii എന്നിവയെല്ലാം ശരിയാണ്

വിശദീകരണം: വകുപ്പ് 4 പ്രകാരം മരണം, ജീവപര്യന്തം, കഠിന/വെറും തടവ്, സ്വത്ത് കണ്ടുകെട്ടൽ, പിഴ എന്നിവയോടൊപ്പം 'സാമൂഹ്യ സേവനവും' ശിക്ഷയായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. തടവ് കാലാവധി 1 വർഷത്തിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ പരമാവധി 3 മാസം വരെ ഏകാന്ത തടവ് നൽകാം. ഓരോ തവണയും ഇത് 14 ദിവസത്തിൽ കൂടരുത്.

ചോദ്യം 4 ബി.എൻ.എസ് ചാപ്റ്റർ 3-ലെ 'സാമാന്യമായ അപവാദങ്ങൾ' (General Exceptions) സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവനകൾ പരിശോധിക്കുക:

- i) Sec 14 പ്രകാരം വസ്തുതകളുടെ തെറ്റിദ്ധാരണയാൽ (Mistake of fact) ഉത്തമവിശ്വാസത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ കുറ്റകരമല്ല.
- ii) Sec 20 പ്രകാരം 12 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടി ചെയ്യുന്ന യാതൊരു പ്രവർത്തിയും കുറ്റകരമാകുന്നതല്ല.
- iii) Sec 22 പ്രകാരം മാനസിക നില തെറ്റിയ (Insanity) ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ കുറ്റകൃത്യമായി പരിഗണിക്കില്ല.

(A) i, ii എന്നിവ ശരിയാണ്

(B) ii, iii എന്നിവ ശരിയാണ്

(C) i, iii എന്നിവ ശരിയാണ്

(D) മുകളിൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം ശരിയാണ്

ശരിയുത്തരം: (C) i, iii എന്നിവ ശരിയാണ്

വിശദീകരണം: വകുപ്പ് 20 പ്രകാരം 'ഏഴു വയസ്സിന് താഴെ' പ്രായമുള്ള കുട്ടി ചെയ്യുന്ന യാതൊരു പ്രവർത്തിയും കുറ്റകരമല്ല. വകുപ്പ് 21 പ്രകാരമാണ് 7 മുതൽ 12 വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ അപക്വമായ ധാരണാശക്തിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അതിനാൽ പ്രസ്താവന ii തെറ്റാണ്.

ചോദ്യം 5 സ്വകാര്യ പ്രതിരോധത്തിനുള്ള അവകാശത്തെ (Right of Private Defence - Sec 34-44) സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവനകളിൽ തെറ്റായ പ്രസ്താവന കണ്ടെത്തുക:

- i) സദ്ദേശത്തോടും കൃത്യമായ അധികാരത്തോടും കൂടി ഒരു പബ്ലിക് സർവ്വന്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തിക്കെതിരെ സ്വകാര്യ പ്രതിരോധാവകാശം ലഭ്യമല്ല.
- ii) ആസിഡ് ആക്രമണം, ബലാത്സംഗം, ആളെപ്പഹരിക്കൽ എന്നിവ നേരിടുമ്പോൾ ശരീരസംരക്ഷണത്തിനായുള്ള സ്വകാര്യ പ്രതിരോധം മരണമുണ്ടാക്കുന്നതിലേക്ക് വരെ നീളാം.
- iii) വസ്തുവകകൾ സംബന്ധിച്ച സ്വകാര്യ പ്രതിരോധാവകാശം കവർച്ച നടക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും മരണമുണ്ടാക്കുന്നതിലേക്ക് നീളുന്നില്ല.

(A) i മാത്രം തെറ്റാണ്

(B) iii മാത്രം തെറ്റാണ്

(C) ii മാത്രം തെറ്റാണ്

(D) i, ii എന്നിവ തെറ്റാണ്

ശരിയുത്തരം: (B) iii മാത്രം തെറ്റാണ്

വിശദീകരണം: ബി.എൻ.എസ് വകുപ്പ് 41 പ്രകാരം കവർച്ച (Robbery), സൂര്യാസ്തമയത്തിന് ശേഷമുള്ള ഭവനഭേദനം, മനുഷ്യവാസം ഉള്ള സ്ഥലങ്ങൾക്ക് തീയിടുക എന്നിവ തടയാനായി വസ്തു സംബന്ധമായ സ്വകാര്യ പ്രതിരോധാവകാശം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മരണമുണ്ടാക്കാൻ നിയമം അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ പ്രസ്താവന iii തെറ്റാണ്.

ചോദ്യം 1: സ്ത്രീയന മരണവുമായി (Dowry Death) ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതാണ് ശരി?

- A)** വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന അസ്വാഭാവിക മരണങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്.
- B)** വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് 7 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഒരു സ്ത്രീ പൊള്ളലേറ്റോ ശാരീരികമായ മുറിവിലോ അസ്വാഭാവിക സാഹചര്യത്തിലോ മരണപ്പെടുകയും, മരണത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് സ്ത്രീയന പീഡനത്തിന് ഇരയായിട്ടുണ്ടെന്ന് തെളിയുകയും വേണം.
- C)** സ്ത്രീയന മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് പരമാവധി 5 വർഷം വരെയാണ് തടവ് ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്നത്.
- D)** ഈ വകുപ്പ് പ്രകാരം ഭർത്താവിന് മാത്രമേ ശിക്ഷ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ, ഭർത്താവിന്റെ ബന്ധുക്കൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടില്ല.

ചോദ്യം 1-ന്റെ ഉത്തരം: B) വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് 7 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഒരു സ്ത്രീ പൊള്ളലേറ്റോ ശാരീരികമായ മുറിവിലോ അസ്വാഭാവിക സാഹചര്യത്തിലോ മരണപ്പെടുകയും, മരണത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് സ്ത്രീയന പീഡനത്തിന് ഇരയായിട്ടുണ്ടെന്ന് തെളിയുകയും വേണം.

വിശദീകരണം: സെക്ഷൻ 80 (സ്ത്രീയന മരണം) പ്രകാരം വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് 7 വർഷത്തിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന അസ്വാഭാവിക മരണങ്ങളും മരണത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ഭർത്താവോ ഭർത്താവിന്റെ ബന്ധുക്കളോ സ്ത്രീയനും ആവശ്യപ്പെട്ട് പീഡിപ്പിച്ചതും തെളിഞ്ഞാൽ 7 വർഷം മുതൽ ജീവപര്യന്തം വരെ തടവ് ലഭിക്കും.

ചോദ്യം 2: ഒളിഞ്ഞുനോട്ടവും (Voyeurism) പൂവാലശല്യവുമായി (Stalking) ബന്ധപ്പെട്ട ശിക്ഷാ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ പ്രസ്താവന കണ്ടെത്തുക:

- A)** സെക്ഷൻ 77 പ്രകാരം ആദ്യ തവണ ഒളിഞ്ഞുനോട്ട കുറ്റത്തിന് 1 മുതൽ 3 വർഷം വരെ തടവും, കുറ്റം ആവർത്തിച്ചാൽ 3 മുതൽ 7 വർഷം വരെ തടവും ലഭിക്കാം.
- B)** സെക്ഷൻ 78 പ്രകാരം പൂവാലശല്യത്തിന് (Stalking) ആദ്യ തവണ 5 വർഷം കഠിനതടവാണു് ശിക്ഷ.
- C)** ഈ രണ്ടു കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കും വെറും പിഴ മാത്രമാണു് ശിക്ഷാ നടപടി.
- D)** സ്ത്രീയുടെ സമ്മതത്തോടുകൂടി ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തുന്നതും സെക്ഷൻ 77-ന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നു.

ചോദ്യം 2-ന്റെ ഉത്തരം: A) സെക്ഷൻ 77 പ്രകാരം ആദ്യ തവണ ഒളിഞ്ഞുനോട്ട കുറ്റത്തിന് 1 മുതൽ 3 വർഷം വരെ തടവും, കുറ്റം ആവർത്തിച്ചാൽ 3 മുതൽ 7 വർഷം വരെ തടവും ലഭിക്കാം.

വിശദീകരണം: നൽകിയിട്ടുള്ള രേഖകൾ പ്രകാരം സെക്ഷൻ 77 ഒളിഞ്ഞുനോട്ടത്തിനുള്ള (Voyeurism) ശിക്ഷ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ആദ്യ തവണ 1-3 വർഷവും ആവർത്തിച്ചാൽ 3-7 വർഷവുമാണു് ശിക്ഷ. സെക്ഷൻ 78 (Stalking) പ്രകാരം ആദ്യ തവണത്തെ ശിക്ഷ 3 വർഷം തടവാണു്.

ചോദ്യം 3: ഗർഭം അലസിപ്പിക്കലുമായി (Miscarriage) ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഏതാണ്?

- A)** സ്ത്രീയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനല്ലാതെ സദുദ്ദേശപരമല്ലാതെ ഗർഭം അലസിപ്പിച്ചാൽ സെക്ഷൻ 88 പ്രകാരം 3 വർഷം വരെ തടവ് ലഭിക്കാം.
- B)** ഗർഭത്തിലുള്ള കുഞ്ഞ് ചലനാവസ്ഥയിൽ എത്തിയ ശേഷമാണ് ഗർഭം അലസിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ 7 വർഷം വരെ തടവ് ലഭിക്കാം.
- C)** സ്വന്തം ഗർഭം സ്വയം അലസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ഒരിക്കലും ഈ വകുപ്പിന്റെ പരിധിയിൽ വരില്ല.
- D)** സ്ത്രീയുടെ സമ്മതമില്ലാതെ ഗർഭം അലസിപ്പിച്ചാൽ സെക്ഷൻ 89 പ്രകാരം 10 വർഷം മുതൽ ജീവപര്യന്തം വരെ തടവ് ശിക്ഷ ലഭിക്കാം.

ചോദ്യം 3-ന്റെ ഉത്തരം: C) സ്വന്തം ഗർഭം സ്വയം അലസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ഒരിക്കലും ഈ വകുപ്പിന്റെ പരിധിയിൽ വരില്ല.

വിശദീകരണം: ഈ പ്രസ്താവന തെറ്റാണ്. നൽകിയിട്ടുള്ള രേഖ പ്രകാരം "തന്റെ ഗർഭം സ്വയം അലസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയും ഈ വകുപ്പിന്റെ (Sec 88) പരിധിയിൽ വരുന്നു" എന്ന് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ചോദ്യം 4: കുട്ടികളെ ബാധിക്കുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന സെക്ഷനുകളും അവയുടെ ശിക്ഷകളും കൃത്യമായി ജോടി ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഏതാണ്?

A) സെക്ഷൻ 93: 12 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടിയെ ഉപേക്ഷിക്കൽ — 2 വർഷം തടവ്

B) സെക്ഷൻ 95: കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യാൻ കുട്ടിയെ വാടകയ്ക്ക് എടുക്കൽ — 3 വർഷം തടവ്

C) സെക്ഷൻ 98: വേശ്യാവൃത്തിക്കായി കുട്ടിയെ വിൽക്കൽ — 5 വർഷം തടവ്

D) സെക്ഷൻ 97: മോഷണ ആവശ്യത്തിനായി കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ — 10 വർഷം തടവ്

ചോദ്യം 4-ന്റെ ഉത്തരം: B) സെക്ഷൻ 95: കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യാൻ കുട്ടിയെ വാടകയ്ക്ക് എടുക്കൽ — 3 വർഷം തടവ്

വിശദീകരണം: നൽകിയിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ അനുസരിച്ച്, ഒരു കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുന്നതിനായി ഒരു കുട്ടിയെ വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുകയോ ഏർപ്പാടാക്കുകയോ ചെയ്താൽ സെക്ഷൻ 95 പ്രകാരം 3 വർഷം തടവ് ലഭിക്കും. (മറ്റ് ഓപ്ഷനുകൾ തെറ്റായ ശിക്ഷാ കാലയളവുകളാണ് കാണിക്കുന്നത്).

ചോദ്യം 5: പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത (18 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള)

പെൺകുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള ബലാത്സംഗ കുറ്റങ്ങൾക്കുള്ള ശിക്ഷകളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായത് ഏതാണ്?

A) 16 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള പെൺകുട്ടിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്താൽ (Sec 65(1)) കുറഞ്ഞത് 10 വർഷം മാത്രമാണ് തടവ്.

B) 12 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള പെൺകുട്ടിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്താൽ (Sec 65(2)) 20 വർഷം മുതൽ ശേഷിക്കുന്ന ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കഠിനതടവോ അല്ലെങ്കിൽ വധശിക്ഷയോ ലഭിക്കാം.

C) 18 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള സ്ത്രീയെ കൂട്ട ബലാത്സംഗം ചെയ്താൽ (Sec 70(2)) പരമാവധി ശിക്ഷ 10 വർഷം തടവ് മാത്രമാണ്.

D) കുട്ടിയുടെ സമ്മതത്തോടുകൂടിയാണ് ലൈംഗികബന്ധം എങ്കിൽ 18 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള കൃത്യങ്ങൾ കുറ്റകരമല്ല.

ചോദ്യം 5-ന്റെ ഉത്തരം: B) 12 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള പെൺകുട്ടിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്താൽ (Sec 65(2)) 20 വർഷം മുതൽ ശേഷിക്കുന്ന ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കഠിനതടവോ അല്ലെങ്കിൽ വധശിക്ഷയോ ലഭിക്കാം.

വിശദീകരണം: സെക്ഷൻ 65(2) അനുസരിച്ച് 12 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള പെൺകുട്ടിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്താൽ 20 വർഷം മുതൽ ജീവിതത്തിന്റെ ശേഷിക്കുന്ന കാലം മുഴുവൻ കഠിനതടവോ അല്ലെങ്കിൽ വധശിക്ഷയോ ആണ് നിയമപരമായ ശിക്ഷ. കൂടാതെ 18 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടിയുടെ സമ്മതമുണ്ടെങ്കിലും അത് ബലാത്സംഗമായി കണക്കാക്കപ്പെടും.

ചോദ്യം 1: കുറ്റകരമായ നരഹത്യ (Sec 100), കൊലപാതകം (Sec 101)

എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകൾ പരിശോധിക്കുക:

- I. ഒരാൾ മറ്റൊരാളെത്തന്നെ കൊല്ലണം എന്ന കൃത്യമായ ഉദ്ദേശമില്ലാതെ നടത്തുന്ന മരണകാരണമായ പ്രവർത്തി കുറ്റകരമായ നരഹത്യയായി കണക്കാക്കാം.
- II. ഒരു വ്യക്തി പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രകോപനം മൂലം ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട് പ്രകോപനമേൽപ്പിച്ച ആളുടെ മരണം സംഭവിപ്പിച്ചാൽ അത് കൊലപാതകമായി കണക്കാക്കുന്നതല്ല.
- III. കുറ്റകരമായ നരഹത്യയ്ക്ക് പരമാവധി ശിക്ഷ വധശിക്ഷയാണ്.

(A) I, III എന്നിവ ശരിയാണ്

(B) I, II എന്നിവ ശരിയാണ്

(C) II, III എന്നിവ ശരിയാണ്

(D) മുകളിൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം ശരിയാണ്

ചോദ്യം 1 - ശരിയായ ഉത്തരം: (B) I, II എന്നിവ ശരിയാണ്

വിശദീകരണം:

- പ്രസ്താവന I ശരിയാണ്: Sec 100 അനുസരിച്ച് കുറ്റകരമായ നരഹത്യയിൽ ഇന്നയാളെ തന്നെ കൊല്ലണമെന്ന് കൃത്യമായ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല.
- പ്രസ്താവന II ശരിയാണ്: Sec 101 പ്രകാരം പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രകോപനത്താൽ ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന നരഹത്യ കൊലപാതകമാകുന്നതല്ല.
- പ്രസ്താവന III തെറ്റാണ്: കുറ്റകരമായ നരഹത്യയുടെ ശിക്ഷ (Sec 100) 5 മുതൽ 10 വർഷം വരെയുള്ള തടവ് അല്ലെങ്കിൽ ജീവപര്യന്തം തടവാണ്; വധശിക്ഷയല്ല. കൊലപാതകത്തിനാണ് (Sec 101) വധശിക്ഷ നൽകുന്നത്.

ചോദ്യം 2: അശ്രദ്ധ മൂലമുള്ള മരണം (Sec 106) സംബന്ധിച്ച താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ശരി?

- I. ഒരാളുടെ അശ്രദ്ധ കാരണം മരണം സംഭവിക്കുന്നതിന് പൊതുവായി നൽകുന്ന ശിക്ഷ 5 വർഷം തടവും പിഴയുമാണ്.
- II. ഇത്തരം അശ്രദ്ധ ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർ (RMP) മൂലമാണ് സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ശിക്ഷ 2 വർഷം തടവും പിഴയുമാണ്.
- III. ഒരാളുടെ അശ്രദ്ധാപരമായ ഡ്രൈവിംഗ് കൊണ്ട് മരണം സംഭവിക്കുകയും, അയാൾ ആ വിവരമുടൻ ബന്ധപ്പെട്ടവരെ അറിയിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ 10 വർഷം വരെ തടവ് ശിക്ഷ ലഭിക്കാം.

(A) I, II എന്നിവ ശരിയാണ്

(B) II, III എന്നിവ ശരിയാണ്

(C) I, III എന്നിവ ശരിയാണ്

(D) I, II, III എന്നിവ ശരിയാണ്

ചോദ്യം 2 - ശരിയായ ഉത്തരം: (D) I, II, III എന്നിവ ശരിയാണ്

വിശദീകരണം: Sec 106 പ്രകാരം മൂന്ന് സാഹചര്യങ്ങളും കൃത്യമായി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു:

- സാധാരണ അശ്രദ്ധ മൂലമുള്ള മരണത്തിന് 5 വർഷം തടവും പിഴയും.
- രജിസ്റ്റേർഡ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണറുടെ അശ്രദ്ധയാണെങ്കിൽ 2 വർഷം തടവും പിഴയും.
- അശ്രദ്ധമായി വാഹനമോടിച്ച് മരണമുണ്ടാക്കിയ ശേഷം പോലീസിനെയോ അധികാരികളെയോ അറിയിക്കാതെ ഒളിച്ചോടിയാൽ (Hit and Run) 10 വർഷം തടവും പിഴയും ലഭിക്കും.

ചോദ്യം 3: മോബ് ലിഞ്ചിംഗ് (Mob Lynching - Sec 103(2)) സംബന്ധിച്ച നിയമവ്യവസ്ഥകളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസ്താവനകൾ ഏവ?

- I. മൂന്നോ അതിലധികമോ ആളുകൾ ചേരുമ്പോഴാണ് ഈ വകുപ്പ് പ്രകാരം മോബ് ലിഞ്ചിംഗ് ആയി കണക്കാക്കുന്നത്.
- II. വംശം, ജാതി, സമുദായം, ലിംഗം, ജനനസ്ഥലം, ഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിവിശ്വാസങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം ഇത്തരം കൊലപാതകം നടക്കുന്നത്.
- III. ഈ കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന ശിക്ഷ വധശിക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ ജീവപര്യന്തം തടവും അതിനോടൊപ്പം പിഴയുമാണ്.

(A) I, II എന്നിവ ശരിയാണ്

(B) II, III എന്നിവ ശരിയാണ്

(C) I, III എന്നിവ ശരിയാണ്

(D) പ്രസ്താവനകൾ എല്ലാം ശരിയാണ്

ചോദ്യം 3 - ശരിയായ ഉത്തരം: (B) II, III എന്നിവ ശരിയാണ്

വിശദീകരണം:

- പ്രസ്താവന I തെറ്റാണ്: Sec 103(2) പ്രകാരം മോബ് ലിഞ്ചിംഗ് (Mob Lynching) ആയി കണക്കാക്കണമെങ്കിൽ **അഞ്ചോ അതിലധികമോ** ആളുകൾ സംഘം ചേരേണ്ടതുണ്ട് (ചോദ്യത്തിൽ മൂന്ന് എന്നാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്).

- പ്രസ്താവന II, III എന്നിവ പൂർണ്ണമായും ശരിയാണ്. ജാതി, മത, ഭാഷാ, ലിംഗാടിസ്ഥാനത്തിൽ അഞ്ചോ അതിലധികമോ പേർ ചേർന്ന് നടത്തുന്ന കൊലപാതകത്തിന് വധശിക്ഷയോ ജീവപര്യന്തം തടവോ ലഭിക്കാം.

ചോദ്യം 4: കൊലപാതക ശ്രമം (Sec 109), കുറ്റകരമായ നരഹത്യാ ശ്രമം (Sec 110) എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ കണ്ടെത്തുക:

- I. കൊലപാതക ശ്രമം നടത്തിയാൽ പൊതുവായ ശിക്ഷ 10 വർഷം തടവും പിഴയുമാണ്.
- II. ജീവപര്യന്തം തടവിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി നടത്തുന്ന കൊലപാതക ശ്രമത്തിനിടയിൽ ആർക്കെങ്കിലും ദേഹോപദ്രവം ഉണ്ടായാൽ വധശിക്ഷ വരെ ലഭിക്കാം.
- III. കുറ്റകരമായ നരഹത്യാ ശ്രമം നടത്തുന്ന വേളയിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ദേഹോപദ്രവം ഉണ്ടായാൽ ശിക്ഷ 7 വർഷം തടവും പിഴയുമാണ്.

(A) I, II എന്നിവ ശരിയാണ്

(B) I, III എന്നിവ ശരിയാണ്

(C) II, III എന്നിവ ശരിയാണ്

(D) I, II, III എന്നിവ ശരിയാണ്

ചോദ്യം 4 - ശരിയായ ഉത്തരം: (D) I, II, III എന്നിവ ശരിയാണ്

വിശദീകരണം:

- Sec 109 പ്രകാരം സാധാരണ കൊലപാതക ശ്രമത്തിന് 10 വർഷം തടവാണ് ശിക്ഷ. എന്നാൽ ജീവപര്യന്തം തടവിൽ കഴിയുന്ന പ്രതിയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വധശിക്ഷയോ ജീവപര്യന്തമോ വീണ്ടും നൽകാം.
- Sec 110 പ്രകാരം കുറ്റകരമായ നരഹത്യാ ശ്രമത്തിനിടയിൽ ആർക്കെങ്കിലും പരിക്കേറ്റാൽ (ദേഹോപദ്രവം ഉണ്ടായാൽ) ശിക്ഷ 7 വർഷം തടവാണ് (പരിക്കില്ലെങ്കിൽ 3 വർഷം). അതിനാൽ എല്ലാ പ്രസ്താവനകളും ശരിയാണ്.

ചോദ്യം 5: ആത്മഹത്യാ പ്രേരണയുമായി (Sec 107 & Sec 108) ബന്ധപ്പെട്ട താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഏതാണ്?

- I. ഒരു കുട്ടിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ചിത്തഭ്രമമുള്ള (മാനസിക നില തെറ്റിയ) വ്യക്തിയുടെയോ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് പ്രേരണ നൽകിയാൽ (Sec 107) ശിക്ഷ 10 വർഷം തടവ് അല്ലെങ്കിൽ ജീവപര്യന്തം തടവും പിഴയുമാണ്.
- II. സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരാളുടെ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് പ്രേരണ നൽകിയാൽ ലഭിക്കുന്ന ശിക്ഷ (Sec 108) 5 വർഷം തടവ് മാത്രമാണ്.

- (A) പ്രസ്താവന I തെറ്റാണ് (B) പ്രസ്താവന II തെറ്റാണ്
- (C) പ്രസ്താവന I, II എന്നിവ തെറ്റാണ് (D) പ്രസ്താവനകൾ രണ്ടും ശരിയാണ്

ചോദ്യം 5 - ശരിയായ ഉത്തരം: (B) പ്രസ്താവന II തെറ്റാണ്

വിശദീകരണം:

- പ്രസ്താവന I ശരിയാണ്: Sec 107 പ്രകാരം കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ചിത്തഭ്രമമുള്ളയാളുടെ ആത്മഹത്യാ പ്രേരണയ്ക്ക് 10 വർഷം വരെയോ അല്ലെങ്കിൽ ജീവപര്യന്തം തടവോ ലഭിക്കാം.
- പ്രസ്താവന II തെറ്റാണ്: Sec 108 പ്രകാരം സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് പ്രേരണ നൽകിയാൽ ലഭിക്കുന്ന ശിക്ഷ **10 വർഷം തടവും പിഴയുമാണ്** (ചോദ്യത്തിൽ 5 വർഷം എന്നാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്).

Q1. സംഘടിത കുറ്റകൃത്യവുമായി (Organised Crime) ബന്ധപ്പെട്ട താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകൾ പരിശോധിക്കുക:

- i) സംഘടിത കുറ്റകൃത്യത്തെക്കുറിച്ച് നിർവ്വചിക്കുന്നത് ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ വകുപ്പ് 111 (Sec 111) ലാണ്.
- ii) സംഘടിത കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായി ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിക്ക് മരണം സംഭവിച്ചാൽ വധശിക്ഷയോ ജീവപര്യന്തം തടവോ ഒപ്പം 10 ലക്ഷം രൂപ പിഴയും ലഭിക്കും.
- iii) ഒരു സംഘടിത കുറ്റകൃത്യം നടത്തിയ വ്യക്തിയെ ബോധപൂർവ്വം ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുകയോ അഭയം നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നത് കുറ്റവാളിയുടെ പങ്കാളിയാണെങ്കിൽ പോലും ശിക്ഷാർഹമാണ്.

- (A) i, ii എന്നിവ മാത്രം ശരിയാണ്

(B) ii, iii എന്നിവ മാത്രം ശരിയാണ്
- (C) i, iii എന്നിവ മാത്രം ശരിയാണ്

(D) മുകളിൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം ശരിയാണ്

Q1. ശരിയായ ഉത്തരം: (A) i, ii എന്നിവ മാത്രം ശരിയാണ്

വിശദീകരണം: വകുപ്പ് 111(5) പ്രകാരം സംഘടിത കുറ്റകൃത്യം ചെയ്ത വ്യക്തിയെ ഒളിപ്പിക്കുകയോ അഭയം നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നത് ശിക്ഷാർഹമാണ് (3 വർഷം മുതൽ ജീവപര്യന്തം തടവ് + 5 ലക്ഷം പിഴ). എന്നാൽ കുറ്റവാളിയെ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അഭയം നൽകുന്നത് അയാളുടെ **പങ്കാളി (Spouse)** ആണെങ്കിൽ ഈ വകുപ്പ് ബാധകമല്ല എന്ന് നിയമത്തിൽ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ പ്രസ്താവന (iii) തെറ്റാണ്.

Q2. ചെറിയ സംഘടിത കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ (Petty Organized Crime) സംബന്ധിച്ച് താഴെ നൽകിയിട്ടുള്ളവയിൽ ഏതെല്ലാം പ്രസ്താവനകളാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത്?

- i) ചെറിയ രീതിയിലുള്ള മോഷണം, പിടിച്ചുപറ്റി, ചതിക്കൽ, പരീക്ഷാ ചോദ്യപേപ്പർ വിൽക്കൽ എന്നിവ ഇതിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നു.
- ii) ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ വകുപ്പ് 112 (Sec 112) ലാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്.
- iii) ചെറിയ സംഘടിത കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ശിക്ഷ 1 മുതൽ 7 വർഷം വരെയുള്ള തടവും പിഴയുമാണ്.

- (A) i, ii എന്നിവ മാത്രം ശരി

(C) ii, iii എന്നിവ മാത്രം ശരി
- (B) i, iii എന്നിവ മാത്രം ശരി

(D) പ്രസ്താവനകൾ i, ii, iii എന്നിവയെല്ലാം ശരിയാണ്

Q2. ശരിയായ ഉത്തരം: (D) പ്രസ്താവനകൾ i, ii, iii എന്നിവയെല്ലാം ശരിയാണ്

വിശദീകരണം: വകുപ്പ് 112 പ്രകാരം ചെറിയ രീതിയിലുള്ള മോഷണം, പിടിച്ചുപറ്റി, ചതിക്കൽ, അനധികൃതമായി ടിക്കറ്റ് വിൽക്കൽ, ചൂതാട്ടം, പരീക്ഷ ചോദ്യപേപ്പർ വിൽക്കൽ എന്നിവ ചെറിയ സംഘടിത കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ (Petty Organized Crime) പരിധിയിൽ വരുന്നു. ഇതിനുള്ള ശിക്ഷ 1 വർഷം മുതൽ 7 വർഷം വരെയുള്ള തടവും പിഴയുമാണ് (Sec 112(2)). നൽകിയിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രസ്താവനകളും പൂർണ്ണമായും ശരിയാണ്.

Q3. ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി (Terrorist Act - Sec 113) ബന്ധപ്പെട്ട താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ തെറ്റായ പ്രസ്താവന/പ്രസ്താവനകൾ ഏതാണ്?

- i) ഇന്ത്യയുടെ ഐക്യം, അഖണ്ഡത, പരമാധികാരം, സുരക്ഷ, സാമ്പത്തിക ഭദ്രത എന്നിവയ്ക്ക് ഭീഷണി ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനമായി കണക്കാക്കും.
- ii) ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനം നടത്താനായി ഗൂഢാലോചന നടത്തുകയോ അതിന് ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് 3 വർഷം മുതൽ ജീവപര്യന്തം വരെ തടവ് ലഭിക്കാം.
- iii) ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ച സ്വത്ത് കൈവശം വച്ചാലുള്ള ശിക്ഷ ജീവപര്യന്തം തടവും പിഴയുമാണ്.

(A) i മാത്രം

(B) ii മാത്രം

(C) iii മാത്രം

(D) ii, iii എന്നിവ

Q3. ശരിയായ ഉത്തരം: (B) ii മാത്രം

വിശദീകരണം: പ്രസ്താവന (ii) തെറ്റാണ്. ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനം നടത്താനായി ഗൂഢാലോചന നടത്തുകയോ അതിന് ശ്രമിക്കുകയോ മറ്റുള്ളവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ലഭിക്കുന്ന ശിക്ഷ വകുപ്പ് 113(3) പ്രകാരം **അഞ്ചുവർഷം (5 Years) മുതൽ ജീവപര്യന്തം വരെ തടവും** പിഴയുമാണ്, 3 വർഷമല്ല. പ്രസ്താവന i, iii എന്നിവ ശരിയാണ്.

Q4. കഠിന ദേഹാപദ്രവവുമായി (Grievous Hurt) ബന്ധപ്പെട്ട വ്യവസ്ഥകളിൽ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതെല്ലാമാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത്?

- i) പുരുഷത്വം ഇല്ലാതാക്കുകയോ, ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചയോ അല്ലെങ്കിൽ ചെവിയുടെ കേൾവിയോ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുക.
- ii) തലയ്ക്കോ മുഖത്തിനോ സ്ഥിരമായ വൈകൃതം ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും അവയവമോ സന്ധിയോ നശിപ്പിക്കുക.
- iii) ഉപദ്രവം ഏറ്റ വ്യക്തിക്ക് കുറഞ്ഞത് 15 ദിവസം തീവ്രമായ ശാരീരിക വേദന അനുഭവപ്പെടുകയോ സാധാരണ ജോലികൾ ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വരികയോ ചെയ്യുക.

(A) i, ii എന്നിവ മാത്രം

(B) ii, iii എന്നിവ മാത്രം

(C) i, iii എന്നിവ മാത്രം

(D) മുകളിൽ നൽകിയ i, ii, iii എന്നിവയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നു

Q4. ശരിയായ ഉത്തരം: (D) മുകളിൽ നൽകിയ i, ii, iii എന്നിവയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നു

വിശദീകരണം: വകുപ്പ് 116 (Sec 116) പ്രകാരം കഠിന ദേഹാപദ്രവത്തിന്റെ (Grievous Hurt) പരിധിയിൽ വരുന്ന പ്രധാന കാര്യങ്ങളാണ് പ്രസ്താവനകളിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. പുരുഷത്വം നഷ്ടപ്പെടുത്തൽ, കണ്ണ്/ചെവി എന്നിവയുടെ ശാശ്വതമായ കേടുപാടുകൾ, അവയവങ്ങളോ സന്ധികളോ നശിപ്പിക്കൽ, മുഖത്തോ തലയിലോ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥിരമായ വൈകൃതം, കൂടാതെ 15 ദിവസത്തെ കഠിനമായ ശാരീരിക വേദനയോ സാധാരണ ജോലി തടസ്സപ്പെടലോ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

Q5. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ (BNS) വകുപ്പുകളും അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശിക്ഷകളും ചേരുംപടി ചേർക്കുക:

p) സ്വമേധയാ മറ്റൊരാൾക്ക് ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിക്കുക (Sec 115(2)) - 1 വർഷം തടവ് + 10,000 രൂപ പിഴ

q) പൊതുസേവകനെ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിക്കുക (Sec 121) - 5 വർഷം തടവ് + പിഴ

r) ആസിഡ് ഉപയോഗിച്ച് സ്വമേധയാ കഠിനമായ ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിക്കുക (Sec 124) - 10 വർഷം മുതൽ ജീവപര്യന്തം വരെ തടവ് + പിഴ

(A) p, q എന്നിവ മാത്രം ശരിയായി നൽകിയിരിക്കുന്നു

(B) q, r എന്നിവ മാത്രം ശരിയായി നൽകിയിരിക്കുന്നു

(C) p, r എന്നിവ മാത്രം ശരിയായി നൽകിയിരിക്കുന്നു

(D) മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന p, q, r എന്നിവയെല്ലാം ശരിയായി ജോടിയാക്കിയവയാണ്

Q5. ശരിയായ ഉത്തരം: (D) മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന p, q, r എന്നിവയെല്ലാം ശരിയായി ജോടിയാക്കിയവയാണ്

വിശദീകരണം: നൽകിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ വകുപ്പുകളും അവയ്ക്കുള്ള ശിക്ഷകളും കൃത്യമാണ്:

- Sec 115(2): സ്വമേധയാ ഉള്ള ദേഹോപദ്രവം - 1 വർഷം തടവ് + 10,000 പിഴ.
- Sec 121: പൊതുസേവകനെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിക്കൽ - 5 വർഷം തടവ് + പിഴ.
- Sec 124: ആസിഡ് ആക്രമണം വഴി കഠിന ദേഹോപദ്രവം - 10 വർഷം മുതൽ ജീവപര്യന്തം തടവ് + പിഴ.

ചോദ്യം 1: ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ സെക്ഷൻ 125, 126 എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകൾ പരിശോധിക്കുക:

- i. മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവനോ സുരക്ഷയ്ക്കോ അപായം വരുത്തുന്ന രീതിയിൽ സാഹസികമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് സെക്ഷൻ 125 പ്രകാരം 3 മാസം തടവും 2500 രൂപ പിഴയും ലഭിക്കാം.
- ii. ഇത്തരം സാഹസിക പ്രവർത്തിയിലൂടെ ആർക്കെങ്കിലും ദേഹോപദ്രവം ഉണ്ടായാൽ ശിക്ഷ 6 മാസം തടവും 5000 രൂപ പിഴയുമായി ഉയരുന്നു.
- iii. ഒരാൾ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ദിക്കിലേക്ക് പോകുന്നതിൽ നിന്ന് തടഞ്ഞു നിർത്തുന്ന 'അന്യായമായ തടസ്സപ്പെടുത്തൽ' സെക്ഷൻ 126-ൽ ഉൾപ്പെടുന്നു, ഇതിന്റെ ശിക്ഷ 1 മാസം തടവോ 5000 രൂപ പിഴയോ ആണ്.

ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ ഏവ?

- (A) i, ii എന്നിവ മാത്രം
- (B) ii, iii എന്നിവ മാത്രം
- (C) i, iii എന്നിവ മാത്രം
- (D) മുകളിൽ നൽകിയവയെല്ലാം (i, ii, iii)

ചോദ്യം 1: ശരിയായ ഉത്തരം - (D) മുകളിൽ നൽകിയവയെല്ലാം (i, ii, iii)

സെക്ഷൻ 125 & 126

തന്നിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം എല്ലാ പ്രസ്താവനകളും പൂർണ്ണമായും ശരിയാണ്. ജീവൻ അപായമുണ്ടാക്കുന്ന സാഹസിക പ്രവർത്തിക്ക് 3 മാസം തടവും 2500 പിഴയും, ദേഹോപദ്രവം ഉണ്ടായാൽ 6 മാസം തടവും 5000 പിഴയും ലഭിക്കും. അന്യായമായ തടസ്സപ്പെടുത്തലിന് (Sec 126) 1 മാസം തടവും 5000 പിഴയുമാണ് ശിക്ഷ.

ചോദ്യം 2: അന്യായമായ തടങ്കലിൽ വെയ്ക്കലുമായി (Sec 127) ബന്ധപ്പെട്ട ശിക്ഷാ കാലാവധികൾ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ശരിയായി ജോഡി ചേർത്തിരിക്കുന്നത്?

- i. സാധാരണ അന്യായ തടങ്കൽ - 1 വർഷം തടവ് + 5000 രൂപ പിഴ
- ii. മൂന്നോ അതിൽ കൂടുതലോ ദിവസം തടങ്കലിൽ വെച്ചാൽ - 3 വർഷം തടവ് + 10000 രൂപ പിഴ
- iii. പത്തോ അതിൽ കൂടുതലോ ദിവസം തടങ്കലിൽ വെച്ചാൽ - 5 വർഷം തടവ് + 10000 രൂപ പിഴ

ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക:

- (A) i, ii എന്നിവ മാത്രം ശരിയാണ്
- (B) i, iii എന്നിവ മാത്രം ശരിയാണ്
- (C) ii, iii എന്നിവ മാത്രം ശരിയാണ്
- (D) പ്രസ്താവനകൾ i, ii, iii എന്നിവയെല്ലാം ശരിയാണ്

ചോദ്യം 2: ശരിയായ ഉത്തരം - (D) പ്രസ്താവനകൾ i, ii, iii എന്നിവയെല്ലാം ശരിയാണ്

സെക്ഷൻ 127

സെക്ഷൻ 127 അനുസരിച്ച് അന്യായ തടങ്കലിന്റെ ശിക്ഷാ കാലാവധികൾ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് വർദ്ധിക്കുന്നു: സാധാരണ തടങ്കലിന് 1 വർഷം തടവ് + 5000 പിഴ; 3 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ ആയാൽ 3 വർഷം തടവ് + 10000 പിഴ; 10 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ ആയാൽ 5 വർഷം തടവ് + 10000 പിഴ. അതിനാൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ ജോഡികളും ശരിയാണ്.

ചോദ്യം 3: കുറ്റകരമായ ബലപ്രയോഗം (Sec 129), കയ്യേറ്റം (Sec 130), മോചനം തടയൽ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഏതാണ്/ഏവ?

- i. ഒരാളുടെ സമ്മതം കൂടാതെ മനപ്പൂർവ്വം ഒരു കുറ്റം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അയാൾക്ക് നേരെ ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നത് സെക്ഷൻ 129-ൽ നിർവ്വചിക്കുന്നു.
- ii. മറ്റൊരാളുടെ നേരെ കുറ്റകരമായ ബലപ്രയോഗം നടത്താൻ പോകുകയാണെന്ന് ആശങ്ക ഉളവാക്കുന്ന രീതിയിൽ ആംഗ്യമോ തയ്യാറെടുപ്പോ കാണിക്കുന്നത് കയ്യേറ്റം (Assault) ആയി കണക്കാക്കാം.
- iii. ഒരു വ്യക്തിയുടെ മോചനത്തിനായി ഒരു റിട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അന്യായ തടങ്കലിൽ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ശിക്ഷയിൽ യാതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടാകില്ല.

ഓപ്ഷനുകൾ:

- (A) iii മാത്രം തെറ്റാണ്
- (B) i, ii എന്നിവ തെറ്റാണ്
- (C) ii മാത്രം തെറ്റാണ്
- (D) എല്ലാം തെറ്റാണ്

ചോദ്യം 3: ശരിയായ ഉത്തരം - (A) iii മാത്രം തെറ്റാണ്

സെക്ഷൻ 127, 129 & 130

പ്രസ്താവന i-ഉം ii-ഉം ശരിയാണ്. എന്നാൽ പ്രസ്താവന iii തെറ്റാണ്. കാരണം, ഒരു വ്യക്തിയുടെ മോചനത്തിനായി റിട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അന്യായ തടങ്കലിൽ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ, ലഭിച്ച ശിക്ഷയ്ക്ക് പുറമേ രണ്ട് വർഷം അധിക തടവും പിഴയും ലഭിക്കുമെന്ന് നിയമത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

ചോദ്യം 4: ആൾ മോഷണം (Kidnapping - Sec 137), ആൾ അപഹരണം (Abduction - Sec 138) എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകൾ പരിഗണിക്കുക:

- i. സമ്മതം കൂടാതെ ഒരാളെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ആൾ മോഷണമായി കണക്കാക്കുന്നു.
- ii. ഒരു കുട്ടിയെയോ ചിത്തഭ്രമം ഉള്ള ആളെയോ നിയമാനുസൃത രക്ഷകർത്താവിന്റെ സംരക്ഷണയിൽ നിന്ന് സമ്മതം കൂടാതെ കടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് നിയമാനുസൃത രക്ഷകർത്വത്തിൽ നിന്നുള്ള ആൾ മോഷണമാണ്.
- iii. ഒരു വ്യക്തിയെ ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്ന് പോകുന്നതിന് ബലം ഉപയോഗിച്ച് നിർബന്ധിക്കുകയോ കബളിപ്പിച്ച് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയോ ചെയ്യുന്നത് 'ആൾ അപഹരണം' (Abduction) ആണ്.

ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ ഏതെല്ലാമാണ്?

- (A) i, ii എന്നിവ മാത്രം
- (B) i, iii എന്നിവ മാത്രം
- (C) ii, iii എന്നിവ മാത്രം
- (D) മുകളിൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം (i, ii, iii)

ചോദ്യം 4: ശരിയായ ഉത്തരം - (D) മുകളിൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം (i, ii, iii)

സെക്ഷൻ 137 & 138

ആൾ മോഷണം (Kidnapping - Sec 137), ആൾ അപഹരണം (Abduction - Sec 138) എന്നിവയുടെ കൃത്യമായ നിർവ്വചനങ്ങളാണ് പ്രസ്താവനകളിൽ ഉള്ളത്. ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തേക്ക് കടത്തുന്നതും രക്ഷകർത്താവിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെയോ മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യമുള്ളവരെയോ മാറ്റുന്നതും കിഡ്നാപ്പിങ്ങിൽ വരുന്നു. ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെയോ കബളിപ്പിച്ചോ മാറ്റുന്നത് അബ്ഡക്ഷനിലും വരുന്നു.

ചോദ്യം 5: മനുഷ്യക്കടത്ത് (Trafficking - Sec 143), അടിമപ്പണി (Sec 145 & 146) എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശിക്ഷാ വ്യവസ്ഥകളിൽ ശരിയായത് ഏത്?

- i. ഒരു വ്യക്തിയെ മനുഷ്യക്കടത്തിന് ഇരയാക്കിയാൽ 7 മുതൽ 10 വർഷം വരെ തടവും പിഴയും ലഭിക്കും. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികളെ കച്ചവടം ചെയ്താൽ 14 വർഷം മുതൽ ജീവപര്യന്തം വരെയാണ് ശിക്ഷ.
- ii. ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോ പബ്ലിക് സർവ്വന്റോ മനുഷ്യക്കടത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടാൽ സ്വാഭാവിക ജീവിതത്തിലെ ശേഷിക്കുന്ന കാലയളവ് മൊത്തം ജീവപര്യന്തം തടവാണ് ശിക്ഷ.
- iii. ഒരാളെ അയാളുടെ ഇച്ഛയ്ക്കെതിരായി തൊഴിൽ ചെയ്യാൻ നിയമവിരുദ്ധമായി നിർബന്ധിച്ചാൽ (അടിമപ്പണി - Sec 146) 1 വർഷം തടവും പിഴയും ലഭിക്കും.

ശരിയായ കോഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക:

- | | |
|----------------------------------|--|
| (A) i, ii എന്നിവ മാത്രം ശരിയാണ് | (B) ii, iii എന്നിവ മാത്രം ശരിയാണ് |
| (C) i, iii എന്നിവ മാത്രം ശരിയാണ് | (D) പ്രസ്താവനകൾ i, ii, iii എന്നിവയെല്ലാം ശരിയാണ് |

ചോദ്യം 5: ശരിയായ ഉത്തരം - (D) പ്രസ്താവനകൾ i, ii, iii എന്നിവയെല്ലാം ശരിയാണ്

സെക്ഷൻ 143 & 146

മനുഷ്യക്കടത്ത്, അടിമപ്പണി എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ വ്യവസ്ഥകൾ എല്ലാം ശരിയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച്, ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോ പബ്ലിക് സർവ്വന്റോ ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടാൽ ഉള്ള ശിക്ഷ അവരുടെ ജീവിതാവസാനം വരെയുള്ള തടവാണ്. നിർബന്ധിത അടിമപ്പണിക്ക് (Sec 146) 1 വർഷം തടവും പിഴയുമാണ് ശിക്ഷ.

ചോദ്യം 1: നിയമവിരുദ്ധമായി സംഘംചേരലിനെ (Unlawful Assembly) സംബന്ധിച്ച താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകൾ പരിശോധിക്കുക:

- I. അഞ്ചോ അതിലധികമോ ആളുകൾ പൊതു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി സംഘം ചേരുമ്പോഴാണ് അത് നിയമവിരുദ്ധ സംഘമാകുന്നത്.
- II. ഒരു നിയമവിരുദ്ധ സംഘത്തോട് പിരിഞ്ഞു പോകുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും അതിൽ തുടരുന്നവർക്കുള്ള ശിക്ഷ 6 മാസം തടവും പിഴയുമാണ്.
- III. മാരകമായ ആയുധങ്ങൾ കൈവശം വെച്ചുകൊണ്ട് നിയമവിരുദ്ധ സംഘത്തിൽ ചേർന്നാൽ 2 വർഷം വരെ തടവും പിഴയും ലഭിക്കാം.

(A) I, II എന്നിവ ശരിയാണ്

(B) I, III എന്നിവ ശരിയാണ്

(C) II, III എന്നിവ ശരിയാണ്

(D) മുകളിലുള്ളവയെല്ലാം ശരിയാണ്

ചോദ്യം 1	(B) I, III എന്നിവ ശരിയാണ്	പ്രസ്താവന II തെറ്റാണ്. Sec 189(3) പ്രകാരം ഒരു നിയമവിരുദ്ധ സംഘത്തോട് പിരിഞ്ഞു പോകാൻ നിയമപരമായി ആജ്ഞാപിച്ചിട്ടും അതിൽ തുടരുന്നവർക്കുള്ള ശിക്ഷ 2 വർഷം തടവും പിഴയുമാണ് (6 മാസമല്ല). പ്രസ്താവന I (Sec 189), III (Sec 189(4)) എന്നിവ പൂർണ്ണമായും ശരിയാണ്.
----------	----------------------------------	--

ചോദ്യം 2: കലാപം (Rioting), കലഹം (Affray) എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതാണ്/ഏവയാണ് ശരി?

- I. ഒരു നിയമവിരുദ്ധ സംഘമോ അതിലെ അംഗമോ പൊതു ഉദ്ദേശം നേടുന്നതിനായി ബലമോ അക്രമമോ പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് കലാപം (Sec 191) ആയി മാറുന്നു.
- II. മാരകമായ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കലാപം നടത്തിയാൽ 5 വർഷം തടവും പിഴയുമാണ് ശിക്ഷ.
- III. രണ്ടോ അതിലധികമോ ആളുകൾ പൊതുസ്ഥലത്ത് വെച്ച് തമ്മിൽ തല്ലി പൊതുസമാധാനത്തെ ഭംഗപ്പെടുത്തുന്നതിനെ കലഹം (Sec 194) എന്ന് പറയുന്നു. ഇതിന്റെ ശിക്ഷ 1 മാസം തടവോ 1000 രൂപ പിഴയോ ആണ്.

(A) I, II എന്നിവ മാത്രം

(B) II, III എന്നിവ മാത്രം

(C) I, III എന്നിവ മാത്രം

(D) I, II, III എന്നിവയെല്ലാം ശരിയാണ്

ചോദ്യം 2	(D) I, II, III എന്നിവയെല്ലാം ശരിയാണ്	നൽകിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രസ്താവനകളും ശരിയാണ്. Sec 191 പ്രകാരം ലഹള/കലാപത്തിന് 2 വർഷം തടവും മാരകായുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ 5 വർഷം തടവുമാണ്. Sec 194 പ്രകാരം പൊതുസ്ഥലത്തെ അടിപിടിക്ക് (Affray) 1 മാസം തടവോ 1000 രൂപ പിഴയോ ശിക്ഷ ലഭിക്കും.
----------	---	---

ചോദ്യം 3: സെക്ഷൻ 196, സെക്ഷൻ 197 എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഏതാണ്?

- I. മതം, വംശം, ഭാഷ തുടങ്ങിയവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ശത്രുത വളർത്തുന്നത് Sec 196 പ്രകാരം കുറ്റകരമാണ്.
- II. ആരാധനാലയങ്ങളിൽ വെച്ച് ഇത്തരത്തിൽ ശത്രുത വളർത്തിയാൽ ലഭിക്കുന്ന ശിക്ഷ 3 വർഷം തടവാണ്.
- III. ദേശീയോദ്ഗ്രഥനത്തിന് ദോഷകരമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതിനും രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തെ ബാധിക്കുന്ന പ്രചാരണം നടത്തുന്നതിനും Sec 197 പ്രകാരം 3 വർഷം തടവും പിഴയും ലഭിക്കാം.

(A) I മാത്രം

(B) II മാത്രം

(C) III മാത്രം

(D) I, III എന്നിവ മാത്രം

ചോദ്യം 3

(B) II മാത്രം

പ്രസ്താവന II തെറ്റാണ്. Sec 196 പ്രകാരം ആരാധനാലയങ്ങളിലോ മതപരമായ ചടങ്ങുകളിലോ വെച്ച് വിഭാഗീയതയും ശത്രുതയും വളർത്തിയാൽ ലഭിക്കുന്ന ശിക്ഷ **5 വർഷം തടവും പിഴയുമാണ്** (3 വർഷമല്ല). സാധാരണ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതിന് 3 വർഷമാണ് ശിക്ഷ. മറ്റുള്ളവ ശരിയാണ്.

ചോദ്യം 4: പബ്ലിക് സർവെന്റുമാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറ്റകൃത്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ജോഡികൾ പരിശോധിക്കുക:

- I. Sec 198: ഒരാൾക്ക് ഹാനി വരുത്താൻ പബ്ലിക് സർവെന്റ് മനപ്പൂർവ്വം നിയമം ലംഘിക്കുന്നത് (ശിക്ഷ - 1 വർഷം തടവ് + പിഴ).
- II. Sec 200: പബ്ലിക്/സ്വകാര്യ ആശുപത്രി ചുമതലയുള്ളയാൾ കുറ്റത്തിനിരയായ വ്യക്തിയെ ചികിത്സിക്കാതിരിക്കുന്നത് (ശിക്ഷ - 1 വർഷം തടവ് + പിഴ).
- III. Sec 201: പബ്ലിക് സർവെന്റ് മറ്റൊരാൾക്ക് ഹാനി വരുത്താൻ രേഖകളോ ഇലക്ട്രോണിക് റെക്കോർഡുകളോ തെറ്റായി നിർമ്മിക്കുന്നത് (ശിക്ഷ - 3 വർഷം തടവ് + പിഴ).

(A) I, II എന്നിവ ശരിയാണ്

(B) II, III എന്നിവ ശരിയാണ്

(C) I, III എന്നിവ ശരിയാണ്

(D) മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നവയെല്ലാം ശരിയാണ്

ചോദ്യം 4	(D) മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നവയെല്ലാം ശരിയാണ്	തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ജോഡികളും അവയുടെ വകുപ്പുകളും ശിക്ഷകളും കൃത്യമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു. Sec 198 (നിയമം അനുസരിക്കാതിരിക്കൽ - 1 വർഷം), Sec 200 (ബാധിതരെ ചികിത്സിക്കാതിരിക്കൽ - 1 വർഷം), Sec 201 (തെറ്റായ രേഖ ചമയ്ക്കൽ - 3 വർഷം).
----------	---	--

ചോദ്യം 5: പബ്ലിക് സർവെന്റായി ആശമാറാട്ടം നടത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായത് ഏത്?

- I. ഒരു പബ്ലിക് സർവെന്റായി വ്യാജമായി ആശമാറാട്ടം നടത്തുകയോ ഔദ്യോഗിക പദവി നടിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് Sec 204 പ്രകാരം കുറ്റകരമാണ്. ഇതിന്റെ ശിക്ഷ 6 മാസം മുതൽ 3 വർഷം വരെ തടവും പിഴയുമാണ്.
- II. പബ്ലിക് സർവെന്റ് അല്ലാതിരുന്നിട്ടും ആളുകളെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ അവരുടെ വസ്ത്രങ്ങളോ ടാഗുകളോ ഉപയോഗിച്ചാൽ Sec 205 പ്രകാരം 3 മാസം തടവും 5000 രൂപ പിഴയും ലഭിക്കും.

(A) I മാത്രം ശരിയാണ്

(B) II മാത്രം ശരിയാണ്

(C) I, II എന്നിവ രണ്ടും ശരിയാണ്

(D) രണ്ടും തെറ്റാണ്

ചോദ്യം 5

(C) I, II എന്നിവ രണ്ടും ശരിയാണ്

രണ്ട് പ്രസ്താവനകളും പൂർണ്ണമായും ശരിയാണ്. പബ്ലിക് സർവെന്റായി ആശമാറാട്ടം നടത്തുന്നതിന് (Sec 204) പ്രകാരം 6 മാസം മുതൽ 3 വർഷം വരെ തടവും, പബ്ലിക് സർവെന്റിന്റെ വസ്ത്രമോ ടാഗോ ദുരുപയോഗം ചെയ്താൽ (Sec 205) പ്രകാരം 3 മാസം തടവും 5000 രൂപ പിഴയും ലഭിക്കും.

ചോദ്യം 1

മോഷണം (Theft - Sec 303), പിടിച്ചുപറി (Snatching - Sec 304) എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകൾ പരിശോധിക്കുക:

- i. ഒരാളുടെ സമ്മതം കൂടാതെ സത്യസന്ധമല്ലാത്ത ഉദ്ദേശത്തോടെ ഒരു വസ്തു കൈവശപ്പെടുത്തുന്നത് മോഷണമാണ്.
- ii. ആദ്യമായി മോഷണക്കുറ്റത്തിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ വസ്തുവിന്റെ മൂല്യം 5000 രൂപയിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ, അത് തിരിച്ചുനൽകുകയോ മൂല്യം ഒടുക്കുകയോ ചെയ്താൽ സാമൂഹ്യ സേവനം ശിക്ഷയായി ലഭിക്കാം.
- iii. ഒരു വ്യക്തിയുടെ കൈവശമുള്ള ജംഗമ വസ്തു ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ തട്ടിയെടുക്കുന്നത് പിടിച്ചുപറിയാണ്. ഇതിന്റെ ശിക്ഷ 5 വർഷം തടവാണ്.

മേൽ പറഞ്ഞവയിൽ ഏതാണ്/ഏവയാണ് ശരി?

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| (A) i, ii എന്നിവ മാത്രം | (B) ii, iii എന്നിവ മാത്രം |
| (C) i, iii എന്നിവ മാത്രം | (D) i, ii, iii എല്ലാം ശരിയാണ് |

ചോദ്യം 1 - ശരിയായ ഉത്തരം: (A) i, ii എന്നിവ മാത്രം

വിശദീകരണം: പ്രസ്താവന i, ii എന്നിവ പൂർണ്ണമായും ശരിയാണ്. എന്നാൽ പ്രസ്താവന iii തെറ്റാണ്; കാരണം Sec 304 പ്രകാരം പിടിച്ചുപറിയുടെ (Snatching) ശിക്ഷ 3 വർഷം തടവാണ് (ചോദ്യത്തിൽ 5 വർഷം എന്നാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്).

ചോദ്യം 2

ഭയപ്പെടുത്തി അപഹരിക്കൽ (Extortion - Sec 308) എന്ന കുറ്റകൃത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഏതാണ്?

- i. ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിക്കോ അയാൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്കോ പരിക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഭയപ്പെടുത്തി സ്വത്തോ വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളോ കൈമാറാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ഭയപ്പെടുത്തി അപഹരിക്കലാണ്.
- ii. ഭയപ്പെടുത്തി അപഹരിക്കൽ എന്ന കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ പൊതുവായ ശിക്ഷ 7 വർഷം തടവും പിഴയുമാണ്.
- iii. മരണമോ കഠിനമായ ദേഹോപദ്രവമോ സംഭവിക്കുമെന്ന് ഭയപ്പെടുത്തി ഈ കുറ്റം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ 2 വർഷം തടവാണ് ശിക്ഷ.

ഓപ്ഷനുകൾ:

(A) i മാത്രം

(B) iii മാത്രം

(C) ii, iii എന്നിവ മാത്രം

(D) പ്രസ്താവനകൾ എല്ലാം തെറ്റാണ്

ചോദ്യം 2 - ശരിയായ ഉത്തരം: (B) iii മാത്രം

വിശദീകരണം: പ്രസ്താവന iii തെറ്റാണ്. മരണമോ കഠിനമായ ദേഹോപദ്രവമോ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഭയപ്പെടുത്തി അപഹരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലോ ഭയപ്പെടുത്തിയാലോ ലഭിക്കുന്ന ശിക്ഷ 7 വർഷം തടവും പിഴയുമാണ് (2 വർഷമല്ല). അതിനാൽ തെറ്റായ പ്രസ്താവന 'iii മാത്രം' ആണ്.

ചോദ്യം 3

കവർച്ച (Robbery - Sec 309), സംഘ കവർച്ച (Dacoity - Sec 310) എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസ്താവനകൾ ഏവ?

- i. കവർച്ച നടത്തുന്നത് സൂര്യാസ്തമയത്തിനും സൂര്യോദയത്തിനും ഇടയ്ക്ക് ഹൈവേയിൽ വെച്ചാകുമ്പോൾ ശിക്ഷ 14 വർഷം തടവാണ്.
- ii. അഞ്ചോ അതിലധികമോ ആളുകൾ ചേർന്ന് കവർച്ച നടത്തുന്നത് സംഘ കവർച്ച (Dacoity) ആയി കണക്കാക്കുന്നു.
- iii. സംഘ കവർച്ചയ്ക്കിടയിൽ അവരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കൊലപാതകം നടത്തിയാൽ (Sec 310(3)), കുറ്റകൃത്യത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും വധശിക്ഷയോ ജീവപര്യന്തം തടവോ അല്ലെങ്കിൽ 10 വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത കഠിനതടവോ ലഭിക്കാം.

മേൽ പറഞ്ഞവയിൽ ശരിയായത് ഏതാണ്?

(A) i, ii എന്നിവ മാത്രം

(B) i, iii എന്നിവ മാത്രം

(C) ii, iii എന്നിവ മാത്രം

(D) i, ii, iii എല്ലാം ശരിയാണ്

ചോദ്യം 3 - ശരിയായ ഉത്തരം: (D) i, ii, iii എല്ലാം ശരിയാണ്

വിശദീകരണം: നൽകിയിരിക്കുന്ന മൂന്ന് പ്രസ്താവനകളും ഡാറ്റ പ്രകാരം കൃത്യമാണ്. ഹൈവേയിലെ കവർച്ചയ്ക്ക് 14 വർഷം തടവും, 5 ഓ അതിലധികമോ പേർ ചേരുമ്പോൾ അത് സംഘ കവർച്ചയുമാകുന്നു. കൊലപാതകത്തോടെയുള്ള സംഘ കവർച്ചയ്ക്ക് കൂട്ടത്തിലെ എല്ലാവർക്കും വധശിക്ഷ വരെയുള്ള ശിക്ഷകൾ ലഭിക്കാം.

ചോദ്യം 4

വസ്തുക്കളുടെ സത്യസന്ധമല്ലാത്ത ദുർവിനിയോഗം (Sec 314), കുറ്റകരമായ വിശ്വാസവഞ്ചന (Sec 316) എന്നിവ സംബന്ധിച്ച താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായവ കണ്ടെത്തുക:

- i. ഒരു വ്യക്തിയുടെ വസ്തുക്കൾ സത്യസന്ധമല്ലാതെ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വസ്തുക്കളുടെ ദുർവിനിയോഗമാണ് (Sec 314). ഇതിന്റെ ശിക്ഷ 6 മാസം മുതൽ 2 വർഷം വരെ തടവാണ്.
- ii. പൊതുസേവകനോ, ബാങ്കറോ, വ്യാപാരിയോ, ഏജന്റോ ചെയ്യുന്ന കുറ്റകരമായ വിശ്വാസവഞ്ചനയ്ക്ക് ജീവപര്യന്തം തടവ് അല്ലെങ്കിൽ 10 വർഷം തടവ് ലഭിക്കാം.
- iii. ഒരു ഗുമസ്തനോ ഭൃത്യനോ കുറ്റകരമായ വിശ്വാസവഞ്ചന ചെയ്താൽ ലഭിക്കുന്ന ശിക്ഷ 3 വർഷം തടവാണ്.

ഓപ്ഷനുകൾ:

(A) i, ii എന്നിവ മാത്രം

(B) i, iii എന്നിവ മാത്രം

(C) ii, iii എന്നിവ മാത്രം

(D) i, ii, iii എല്ലാം ശരിയാണ്

ചോദ്യം 4 - ശരിയായ ഉത്തരം: (A) i, ii എന്നിവ മാത്രം

വിശദീകരണം: പ്രസ്താവന i ഉം ii ഉം ശരിയാണ്. എന്നാൽ പ്രസ്താവന iii തെറ്റാണ്; ഡാറ്റ പ്രകാരം ഒരു ഗുമസ്തനോ (Clerk) ഭൃത്യനോ (Servant) കുറ്റകരമായ വിശ്വാസവഞ്ചന ചെയ്താൽ 7 വർഷം തടവാണ് ശിക്ഷ (3 വർഷമല്ല).

ചോദ്യം 5

ദ്രോഹം (Mischief - Sec 324) എന്ന വകുപ്പ് പ്രകാരം നാശനഷ്ടം വരുത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശിക്ഷാ വിവരങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് പരിശോധിക്കുക:

- i. ദ്രോഹം ചെയ്യുന്നതു വഴി ഗവൺമെന്റിന്റെയോ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയോ വസ്തുക്കൾക്ക് നാശനഷ്ടം വരുത്തിയാൽ 1 വർഷം തടവും പിഴയുമാണ് ശിക്ഷ.
- ii. ദ്രോഹം വഴി 20,000 രൂപ മുതൽ 1 ലക്ഷം രൂപ വരെ നാശനഷ്ടം ഉണ്ടാക്കിയാൽ 2 വർഷം തടവും പിഴയും ലഭിക്കും.
- iii. 1 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ നാശനഷ്ടം ഉണ്ടാക്കിയാൽ 5 വർഷം തടവും പിഴയുമാണ് ശിക്ഷ.

മേൽ പറഞ്ഞവയിൽ ശരിയായ ജോഡികൾ ഏവ?

(A) i, ii എന്നിവ മാത്രം

(B) ii, iii എന്നിവ മാത്രം

(C) i, iii എന്നിവ മാത്രം

(D) i, ii, iii എല്ലാം ശരിയാണ്

ചോദ്യം 5 - ശരിയായ ഉത്തരം: (D) i, ii, iii എല്ലാം ശരിയാണ്

വിശദീകരണം: സെക്ഷൻ 324 (ദ്രോഹം - Mischief) പ്രകാരമുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ എല്ലാ സ്റ്റാബുകൾക്കും അതിന്റെ ശിക്ഷാ കാലാവധികളും നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനകളിൽ പൂർണ്ണമായും ശരിയായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.